

1500556-55.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... procedente.

A materialidade do furto encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (págs. 9/11), auto de exibição/apreensão (pág. 12), auto de entrega (pág. 13), auto de avaliação indireta (pág. 118), assim como pelos relatos orais produzidos em fase inquisitorial e agora em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Alessandra, representante da escola, narrou que, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500556-55.2021.8.26.0530 - controle nº 2021/000214

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2058452/2021 - 5º Distrito Policial de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO GERALDO LUCCAS PEREIRA

1

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

LEANDRO GERALDO LUCCAS PEREIRA foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, II, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, porque nos dias 27 e 28 de fevereiro 2021, em horário indeterminado, na Escola "School Garden Centro Educacional Infantil", subtraiu para si, mediante escalada, 3 televisores, sendo um deles de 32 polegadas, cor preta, da Marca Samsung, e 2 caixas de som, pertencente ao referido estabelecimento de ensino.

Narra a denúncia que o acusado, percebendo que a escola encontrava-se sem funcionamento, no final de semana, inicialmente, no sábado, ingressou mediante escalada, pela janela que dá acesso à via pública, alcançando o telhado, e depois o seu interior, de lá retirando um televisor.

Posteriormente, no domingo, da mesma maneira, ingressou no interior da escola, e de lá retirou mais dois televisores e duas caixas de som.

Sua ação foi registrada, em filmagem de câmaras existentes no local, sendo o acusado identificado, possibilitando o encontro do televisor apreendido que foi por ele vendido à testemunha Geraldo, pelo valor de R\$ 100,00, enquanto que os outros objetos teriam sido comercializados a pessoas desconhecidas, cujo dinheiro foi utilizado, pelo acusado, para a compra de crack.

O Ministério Público formulou acordo de não persecução penal (pág. 35) aceito por Geraldo, à época indiciado por receptação (págs. 49/50), para quem, uma vez cumprida a condição estabelecida, julgou-se extinta a punibilidade, com fundamento nos §13 e §14, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, observado o disposto no §12, do mesmo dispositivo legal (págs. 63/64).

A denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 05 de novembro de 2021 (págs. 104/105).

Citado o acusado por edital (pág. 129), sem dele sobrevir manifestação (pág. 130), o processo e o prazo prescricional tiveram seu curso suspensos, nos moldes do artigo 366, do Código de Processo Penal (pág. 131).

Pessoalmente citado (pág. 146), revogada a suspensão acima (item "1" de pág. 152), o acusado apresentou resposta à acusação (pág. 151).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e interrogado o acusado. Em alegações finais, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia. A Defesa debateu que o vetor personalidade, para fins de dimensionamento da pena-base, não se confunde com eventuais condenações criminais eventualmente sofridas pelo acusado; assinalou que o uso de drogas não constitui fundamento idôneo ao aumento da pena; no mais, requereu a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, a majoração na fração mínima a título de crime continuado, com a imposição de regime prisional aberto e o afastamento da pena de multa, dada a vulnerabilidade social do acusado.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é parcialmente procedente.

A materialidade do furto encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (págs. 9/11), auto de exibição/apreensão (pág. 12), auto de entrega (pág. 13), auto de avaliação indireta (pág. 118), assim como pelos relatos orais produzidos em fase inquisitorial e agora em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Alessandra, representante da escola, narrou que, ao verificar a câmera de segurança, visualizou que o acusado chegou, tocou a campainha para checar a presença de pessoas e, ao perceber o não funcionamento da escola, escalou a janela, entrou no imóvel, comeu o lanche das crianças, subtraiu a caixa de som e os televisores, passou a noite, saiu por volta das 4h e 5h da manhã, na posse dos televisores e da caixa de som; no dia seguinte, domingo à noite, disse ter acessado a câmera e novamente se deparou com o acusado dentro da escola que, por mais uma vez ao escalar pela janela, consumiu produtos da cozinha e logo fugiu pelos fundos, sem subtrair mais nada, diante da chegada da polícia; confirmou que o acusado participante da audiência corresponde à mesma pessoa flagrada na câmera e também o reconhecido por ocasião da recuperação de um dos televisores na delegacia.

Yasmin Aparecida Salomone, policial militar, recordou que o acusado havia entrado na escola infantil e levado 3 televisores e 2 caixas de som; por ser conhecido frequentador da região, relatou que a equipe já foi de mediato no Hotel da Baixada, onde, ao lá ser encontrado, apontou uma das pessoas para quem vendeu o televisor, funcionário do posto de combustível que, ao tomar conhecimento do ocorrido, conduziu a equipe até o local do televisor; confirmou a existência de câmeras na escola, como as mesmas das quais as filmagens foram extraídas e transmitidas nas matérias jornalísticas divulgadas na imprensa, com a informação de terem sido dois os dias de violação da escola para a prática do furto.

Interrogado, o acusado admitiu que, por meio de escalada, subtraiu 1 caixa de som e 3 televisores, por estar na abstinência do uso de drogas; corroborou haver ingressado por duas vezes na escola, mas na segunda delas nada subtraiu, por conta da fuga ao perceber a chegada da equipe policial; disse que frequentava a região do hotel onde foi encontrado para o uso de drogas.

O conjunto probatório produzido nos autos conduz à conclusão de que o acusado incidiu na prática delituosa narrada na denúncia.

Mesmo porque confessou em juízo a dinâmica delineada nos testemunhos, a representar harmonia descritiva que se coaduna na exata medida que os fatos ocorreram.

Os elementos reunidos dão suporte a atestar a escalada, pelo que se verifica das

declarações prestadas pela representante da escola, bem como pela própria admissão do acusado, da forma que assim já o havia feito em fase extrajudicial (pág. 7), sendo que esse cenário delineado no campo das falas fica confirmado no laudo pericial de págs. 121/126 que, ao tecer as características do local, constatou “qual o meio de acesso ao local? Houve destruição ou rompimento de obstáculos, escalada ou emprego de chave falsa tendente à subtração da coisa objeto de furto? Por escalada da fachada do imóvel. Sim. Em caso positivo, quais os obstáculos destruídos ou rompidos pelo autor? Transposição da fachada do imóvel por escalada” (pág. 124).

Sobre a incidência da ficção jurídica do crime continuado merece menção o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “esta Corte, ao interpretar o art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior” (AgRg no HC n. 426.556/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 3/4/2018).

As subtrações guardam, ambas, vinculação ao mesmo contexto e, no conjunto, ostentam, para efeito conceitual, a condição de crimes praticados em continuação, pois representam, em tais termos, fatos que tiveram por fatores de concretização as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução em autêntica unidade de desígnios, concebidos no mesmo plano contextual e causal no exato estabelecimento de ensino.

Contudo, frise-se que na segunda das vezes, do domingo, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado; o iter criminis foi interrompido em razão de a representante da escola ter detectado, por meio das câmeras, a movimentação delituosa e acionado a polícia, por força da qual o acusado fugiu pelos fundos, sem nada carregar consigo; logo, mister o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, para o segundo crime, cometido no domingo.

Assim, subsumida a conduta do acusado e presentes os juízos de tipicidade formal e material à configuração dos crimes tal como consignados na fundamentação, passo à dosagem da pena:

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavoráveis a conduta social e personalidade definidas como a “atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).” STJ. 3ª Seção. EAREsp 1.311.636-MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/04/2019 (Info 647), para as quais “a valoração da personalidade do agente na dosimetria da pena envolve o “sentir do julgador”, que tem contato com as provas, com os meandros do processo. Justamente por isso, não é necessária a realização de qualquer estudo técnico. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018, eis que o acusado ostenta condenações definitivas pela prática de crimes patrimoniais (Processo nº 1500080-21.2022.8.26.0291 – Vara Criminal de Jaboticabal, pág. 189; Processo nº 1503270-26.2021.8.26.0291 – Vara Criminal de Jaboticabal, pág. 190).

Outrossim, desfavoráveis as consequências do crime, é dizer, “consequências do fato designam outros resultados de natureza pessoal, afetiva, moral, social, econômica ou política produzidos pelo crime, dotados de significação para o juízo de reprovação, mas inconfundíveis com o resultado próprio do tipo do crime” (Juarez Cirino dos Santos. Teoria da pena: fundamentos políticos e aplicação judicial. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2005, p. 115), na medida em que, segundo narrativa pormenorizada da representante legal da escola vitimada, o acusado, nas duas vezes, deixou “tudo revirado”, especialmente na cozinha comeu os lanches das crianças, fez café, comeu bolacha, “deixou tudo jogado, todas as coisas que tinha no armário, na geladeira, ele jogou tudo para fora”, a demonstrar nítido prejuízo não apenas ao

abastecimento das provisões alimentares dos alunos, como ao próprio funcionamento da escola, já que, na época dos fatos, cuidava-se de período de pandemia, para o qual o exercício das atividades exigiam o uso de equipamentos eletrônicos para a ministração de conteúdo à distância.

Destarte, lembrando que a pena para o crime em análise vai de dois a oito anos de reclusão, cumpre fixar a pena-base em dois anos e dois meses de reclusão e pagamento de doze dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais, presente a reincidência (Processo nº 0001081-74.2011.8.26.0300 – 2ª Vara de Jardinópolis, pág. 183 com sentença de Extinção da Punibilidade em 27/05/2019 (prescrição executória) – pág. 183), a justificar o aumento de seis meses de reclusão e três dias-multa; por outro lado, ante a confissão prestada nos moldes do enunciado nº 545, do Superior Tribunal de Justiça, reduz-se seis meses de reclusão e três dias-multa, retomando-se para o subtotal da pena de dois anos e dois meses de reclusão e doze dias-multa;

III. Comprovada a causa especial de aumento do crime continuado prevista no artigo 71, do Código Penal, uma vez que o acusado praticou duas subtrações, impor-se-á a majoração da pena em um sexto, em harmonia à remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Esta Corte Superior construiu o entendimento de que, cuidando-se aumento de pena referente à continuidade delitativa, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações” (REsp 1582601/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 02/05/2016); perfaz o subtotal de dois anos, seis meses e dez dias de reclusão e catorze dias-multa.

Ausente causa especial de diminuição de pena, torno definitivo o quantum da pena em dois anos, seis meses e dez dias de reclusão e pagamento de catorze dias-multa, no valor mínimo unitário;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, será o da modalidade fechado, único capaz de atender aos critérios da prevenção e repressão do crime em julgamento, em consonância aos termos do verbete nº 269, súmula do Superior Tribunal de Justiça;

V. Fica mantida a pena de multa, nos termos em que aplicada, pois, apesar da vulnerabilidade decorrente da dependência química, o próprio acusado confirmou a fala da policial Yasmin sobre realmente residir em hotel, o mesmo no qual foi encontrado na diligência policial, circunstância incompatível com as diretrizes previstas no artigo 29, caput, da Resolução Nº 425 de 08/10/2021, do Conselho Nacional de Justiça, bem como da decisão exarada no Recurso Especial nº 1.785.861-SP, julgado sob a sistemática dos repetitivos (Tema 931).

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido e, em consequência, condeno LEANDRO GERALDO LUCAS PEREIRA, qualificado nos autos, à pena de dois anos, seis meses e dez dias de reclusão (regime fechado) e ao pagamento de catorze dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no parágrafo 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item “3” de pág. 153).

Mantido solto ao longo da instrução processual, faculto ao acusado o apelo em liberdade.

Transitada em julgado, expeçam-se mandado de prisão e guia de execução, bem como comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e à representante legal da escola vitimada (artigo 201, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal).

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA